点 价 销 售 合 同

供方： 四联创业集团股份有限公司　　合同编号：

需方：　　签约地点：山东

签约时间：年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》等规定，供需双方经充分协商后订立本销售合同。

一、货物基本情况：

1. 产品名称：_____

2. 规格型号：_____

3. 数量（吨）：_____

4. 交货期限：_____

5. 交货方式：_____

6. 生产商：_____

7. 本合同项下货物包含以下牌号：_____

二、货物质量：

本合同项下货物的质量和技术标准以生产商出具的技术标准为准：若有质量异议，需方须在货物出仓（需方自提方式）或货物至交货地点（供方配送方式）后两日内以书面方式向供方提出，并提供具备相应资质的第三方检测机构出具的书面检验文件。如果需方在上述期限内未提出货物质量异议、不提供证明或产品检测结果无异常，则视为货物质量合格。

三、货物交付：

按以下第__2__种方式交货

1. 需方自提。

（1）自提地址为：_____

（2）交货方式：分_____批自提，具体说明：_____。

（3）供方在收到由经需方盖章的《提货委托书》并向需方确认后立即安排提货。需方应当在请求提货日期的前五个工作日向供方出具《提货委托书》，以便供方安排提货。如需方未按请求提货日期提货导致逾期提货的，每逾期一日需方需按每吨_____元的标准向供方支付仓储费；需方自提货物需当场对货物的品名、规格型号、数量及外观质量等进行查验，如有问题应及时联系供方，需方将货物运出仓库视为货物验收合格。货物出仓后产生的仓储费、出库费、装车费等额外费用由需方提供。需方须于货物出仓后两日内将收货确认书（盖公章）寄送或传真给供方，逾期未寄送或未传真，视为收到全部货物。若需提前或延后交付货物的，应由双方共同协商同意后方可执行。

2. 供方配送。

（1）交货地点：_____，具体交货时间：_____。

（2）交货方式：分_____批交付，具体说明：_____。

四联创业集团内部资料严禁传阅

（3）货物至交货地点前产生的装车费、运费由供方提供，货物到达交货地点后产生的卸车、入库等费用由需方提供。

（4）货物验收和异议：货物到达交货地点后二小时内，需方应将货物卸下并对货物的品名、规格型号、数量及外观质量等进行验收,若发现货物品名、规格型号、数量、外观质量等与合同不符，在妥善保管的同时应立即与供方联系解决。需方须于货物至交货地点后两日内将收货确认书（盖公章）寄送或传真给供方，逾期未寄送或未传真视为收到全部货物。若需提前或延后交付货物的，应由双方共同协商同意后方可执行。

四、合理损耗：±25KG

五、包装标准：生产商原包装。

六、货物毁损或灭失：

1.需方自提的，货物出仓后毁损或灭失的风险由需方承担。

2.供方送货的，在货物至交接地点前由供方承担，货物至交接地点后由需方承担；若供方按照本合同约定将货物送至交货地点后，需方未按本合同第三条的约定装卸、验收货物的，货物毁损、灭失的风险由需方承担。

七、中途退货：

若需方中途退货（包括不限于收货前取消订单、收货后无故退货）,应与供方协商一致并达成书面协议后才可进行。需方须向供方赔偿因其退货所产生的全额费用及供方的其余损失（包含供方履行合同预期的所得利益）。

八、货款结算：

1. 付款方式：

☐**货物整批交付：**需方于合同签订当日向供方支付全部货款的_____%作为保证金，并于___年_____月_____日前完成全部货款的支付，供方收到需方全部货款后，及时将需方发送的提货信息指令传达至仓库或安排货转。供方于收到全部货款的十五个工作日内开具增值税发票给需方。（发票税率以收货时点的国家法定税率开具）供方开户银行_____，银行账号_____。

☑**货物分批交付：**需方于合同签订当日向供方支付全部货款的__10__%作为保证金，不同批次交货日，可对应不同批次点价。供方收到需方指定批次货款后，将需方发送的提货信息指令传达至仓库或安排货转。供方于需方不同批次点价后的十五个工作日内开具增值税发票给需方。（发票税率以收货时点的国家法定税率开具）供方开户银行_____，银行账号_____。

2.结算期（合同签订当日至__2024__年__8__月__23__日前）

3.价格结算：

货物价格按照以下方式确定：__大连商品__交易所（简称“__大商所__”）__聚丙烯__期货__PP2409__合约(简称“__PP2409__”)结算期内任一日期的挂单成交价或结算期截止当日

四海物业集团内部资料严禁传阅

下午 15 点收盘价（以下均用“K”表示，单位：元），结算期内：

（1）K≥___起赔点位_____元，双方按照_____元+_____元 进行结算

（2）K＜____起赔点位_____元，双方按照_____元+_____元-赔付额 进行结算

赔付额计算公式：(__起赔点位_____元-K)*100%(赔付系数，单吨)

双方应在结算期内，对上述“赔付额”进行确认，并依据赔付额进行最终结算。如具有(1)约定情形，则已履行的合同货物价格不变，双方继续按照该价格执行;如具有(2)约定情形，供方可以将已履行部分的赔付额以贴补后续货物价格的形式以返还。

4.本次货款已包含合同号:_____的赔付额_____元

5.需方未按上述约定付款或未付保证金的，每日按全部货款的 1%向供方支付违约金，供方有权随时解除本合同并没收全部保证金。

6.因违约方违约导致合同被守约方单方解除的，违约方除承担上述违约责任外，还应对未履行部分或延迟履行金额部分承担数额为 50%的一次性违约金，守约方损失额超过违约金的，违约方还需按实际损失金额赔偿给对方。

九、所有权归属：

需方未向供方支付货款或未能支付全部货款的（保证金不算在内，只用来冲抵最后一批货物货款），即使需方已收到或提取货物，该未支付货款部分的货物所有权仍归属供方，供方有权在本合同规定的支付日后要求需方立即支付货款并承担违约责任，需方应对其收到或提取货物的毁损、灭失等承担责任。

十、充分理解（重点）：

需方充分理解该交易重点基于期货市场的行情变化，为保证交易的稳定性，本合同的损失和违约责任锚定在期货市场。需方同时充分理解点价交易的风险和变化，将随时关注此点价合同所对应的相关合约行情，如该合约收盘价格达到上表表格所列应追加保证金的收盘价时，需方应主动及时按表格所列规定追加保证金。同时需方理解及认可供需双方约定的通知方式的可行性与方便性，也知晓该通知不作为需方支付保证金或需方违约后供方没收需方保证金的必要条件。

十一、免责条款与不可抗力：

供需任何一方由于不可抗力而不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，可根据情况部分或全部免于承担违约责任。因行业原因，产品极度依赖上游生产厂，若生产厂商发生设备故障、检修等导致停产的情况出现的，双方互不承担责任，双方友好协商进行处理，若不能达成一致意见的，任一方可随时终止合同。

十二、违约责任：

除以上各条约定的违约责任外，违约方还应承担对方为主张本合同项下权利而发生的合理费

四联创业集团内部资料严禁传阅

用（律师费、诉讼费、保全费、保险费、差旅费等）。

十三、担保：

本合同如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同的附件。

十四、争议的解决：

本合同若有未尽事宜，双方应友好协商；协商不成的，应提交签约所在地人民法院裁决。

十五、司法送达：

供需双方确认文末签字盖章处的通讯地址和联系方式为司法机关（法院、仲裁机构）出具的诉讼、仲裁文书的联系地址和联系方式。双方承诺上述通讯地址和联系方式真实有效，否则，导致诉讼或仲裁文书等送达不能的法律后果由提供方自行承担。

十六、附则：

本合同一式二份，供需双方各执一份，自双方盖章后生效，后盖章一方必须于本合同列明的签订日期的两日内签章并邮寄通过传真的方式回传给对方。

若需方执意用文末所列微信号以图片方式回传合同导致供方未收到合同原件的，需方同意微信所回传的图片应视为合同原件且需方应承担随时根据供方要求提交合同原件的义务。

合同备注：

（签章页，以下无正文）

供方	需方
单位名称： 单位地址： 业务负责人： 联系人： 电话： 微信号： 传真：	单位名称： 单位地址： 业务负责人： 联系人： 电话： 微信号： 传真：

四联创业集团内部资料严禁传阅